

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001895.....

Tocache, 03 AGO 2022

VISTO:

El memorándum N°422-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 12 de Julio de 2022, el Informe Técnico Preliminar N°0036-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 12 de Julio de 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que mediante, Acta de visita con folio N° 70, donde se realizó la visita, dándose con la sorpresa que la docente no se encontraba en la Institución Educativa, así mismo se evidencia sobre la queja de los padres de familia con respecto a la directora, donde manifestaron según registro en acta, lo siguiente,

"Siendo las 8:10 am del día 15 de Junio del 2022 nos apersonamos a la I.E.I. N° 1308 caserío de Indoamérica, a lo que se elevó acta, Toma la palabra la Sra. Virginia Vega Giménez, que la docente no llega a la hora, añaden también que la segunda semana de Junio solo vino tres veces (martes, miércoles y jueves), faltando los días Lunes 06 y Viernes 10 de Junio, toma la palabra el Sr. Israel Polo Zevallos, que la docente viene dos o tres veces a la semana, que para enferma (...) a lo que la Sra. Dianira Arteaga Campos, quien menciona lo mismo reforzando la opinión de los demás padres, por último la Sra. Mili Herrera Vilca, mencionando que la docente llega tarde y que viene de vez en cuando y que la semana pasada solo vino tres veces."

Por consiguiente, ante el llamado vía telefónica a la oficina de Recursos Humanos, un padre de Familia, indico que la directora de Inicial N° 1308 no asistió a su Institución Educativa, por lo que, fuimos hasta la comunidad de Indoamérica y nos reunimos con la directiva de APAFA y padres de familia para corroborar la queja presentada, en ese sentido se realizó Acta de Visita, folio N° 76, fecha 01 de Julio del 2022, con autorización de los presentes:

"Siendo las 12:29 del mediodía con fecha 01 de Julio del 2022, ante el llamado a la oficina de RR.HH, para indicar que la directora de inicial no asiste a su centro de labores, motivo [...] nos reunimos con la presidenta de APAFA la Sra. Mili Herrera Vilca, los padres de familia, la Sra. Redina Mosquera Espinoza donde manifestaron ambas que la directora de inicial, ha faltado a la Institución Educativa la semana pasada, siendo como fecha desde el Lunes 20 de Junio hasta el jueves 23 de Junio, y que el día lunes 27 de junio recién había vuelto a enseñar. A lo que la Sra. Mari Lisbeth Padilla Ponce, quien corrobora la ausencia de la docente la semana pasada, así mismo la Sra. Dianira Arteaga Campos, menciona que la semana pasado ha faltado y que recién el lunes ha vuelto a trabajar a la escuela."

En el sentido, podemos decir que la Prof. Mike Valqui Roldan, ha incurrido en abandono de cargo los días 06, 10, 20, 22 y 23 de Junio del 2022, y no ha presentado ningún documento justificando sus inasistencias, motivo por el cual se actuará según las normas vigentes

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, **art.-3** La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor** idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.

Que, la docente MIKE VALQUI ROLDAN, en fechas 06, 10, 20, 21, 22 y 23 de Junio del 2022 no se ha presentado e incumplimiento de sus funciones laborales como docente, por el cual los padres de Familia quienes ponen en conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, mediante llamada vía telefónica y estableciendo su queja en Actas con folio N° 70° por lo que se Traslada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas, cabe mencionar que no ha presentado ningún documento de forma regular para justificar sus inasistencias; motivo por el cual y de acuerdo a las normas vigentes, informo el abandono de cargo y desatención a los estudiantes del grado mencionado".

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes que han sido adjuntados tales como: ACTA DE VISITA con folio N° 70 y 76 ° que muestra las faltas discontinuas (6 días) de la Profesora **MIKE VALQUI ROLDAN** con fechas 06, 10, 20, 21, 22 y 23 de Junio del 2022, se adjunta documento para la actuación correspondiente.

Por lo tanto en el artículo 82.4 El **abandono de cargo** injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal. Así mismo, el artículo 82°. Cese Temporal, en el numeral 82.3, refiere que No proceden más de dos (2) sanciones de cese temporal, de corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de Destitución. De la Ley de reforma Magisterial, Ley N° 29944, en ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrn en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

De acuerdo a la RVM N°155-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de los estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- Optimizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual, d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE. e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en Perú Educa.
- Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la Prof. **MIKE VALQUI ROLDAN**, directora de la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache,

ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la Ley N°29944, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que la Prof. **MIKE VALQUI ROLDAN**, directora de la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache, Quien hizo ABANDONO DE CARGO en su función pedagógica de dicha institución los días 06, 10, 20, 21, 22 y 23 de Junio del 2022, así mismo no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente y directora, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78

a) Circunstancias en que se cometen.	la Prof. MIKE VALQUI ROLDAN , directora de la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache, Quien hizo ABANDONO DE CARGO en su función pedagógica de dicha institución los días 06, 10, 20, 21, 22 y 23 de Junio del 2022.
b) Forma en que se cometen.	El docente no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente y directora, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022. en los cuatro (6) días de ausencia en la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No Aplica.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Interés superior del Niño, en el proceso y desarrollo del aprendizaje cognitivo y en su formación educativa.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, debido a la no asistencia a su jornada laboral días 06, 10, 20, 21, 22 y 23 de Junio del 2022, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo, lo que este hecho hace que aún más se evidencie su irresponsabilidad al no asistir I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache, Sin alguna justificación.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Directora y Docente de la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache,

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario a la docente **MIKE VALQUI ROLDAN**, directora de la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache, porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa días **06, 10, 20, 21, 22 y 23** de Junio del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos art.40 literal, a), q), concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e): 5.11 deberes literal a) y b); y art.- 48 primer párrafo, del mismo cuerpo normativo.

Que de conformidad con el D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su Artículo 6.1 Motivación de acto administrativo, numeral 6.1 señala, "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S. N° 004-2013-ED y su modificatoria según DS. N° 007-2015-MINEDU, DS. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, y su uso de las facultades conferidas por el DS. N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

PRIMERO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **MIKE VALQUI ROLDAN**, directora de la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días **06, 10, 20, 21, 22 y 23** de Junio del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- REMITIR en copias a la presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que en el término improrrogable de Disciplinarios para Docentes, el acto resolutorio, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles, previos estudios e investigaciones, eleve el informe Técnico Final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco (05) días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 4°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, a la oficina de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



CARGO
S.G.

NOTIFICACIÓN N° 057-2022

ANTECEDENTE : MEMORANDO N° 422-2022-GRSM/DRE-UGEL/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 03-08-2022

De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1895-2022.

INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : MIKE VALQUI ROLDAN-JGB.
DOMICILIO :
DNI N° :
CORREO ELECTRONICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 12/08/22 HORA: 3.p.m.



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Segundo Traida Roldan Vela
DOMICILIO : Vr. Progreso 980
DNI N° : 00998712
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: Madre



V°B°




ROSAC SILVA GERMANY
SECRETARÍA GENERAL
S.N. 800012000

NOTIFICADOR